

家事聲請狀(繼續強制住院)

承辦股別： 股 (☐尚未分案)

案 號： 年度 字第 號 (☐尚未分案)

(若案件尚未繫屬法院，請勾選尚未分案；如已繫屬法院，且已知案號、股別，請填寫股別及案號)

☐建議以視訊科技設備進行審理

理由(請說明)： _____

聲 請 人：○○○○○ (指定精神醫療機構)

設： _____

法定代理人：○○○○○

住：☐同上

☐其他： _____

送達代收人：○○○○○

(未指定者免填)

送達處所： _____

非訟代理人：○○○○○○○(委任書如附件1)

住：☐同上

☐其他： _____

司法院電子訴訟文書服務平台帳號： _____

電話： _____

傳真： _____

電子郵件： _____

送達代收人：○○○○○

(未指定者免填)

送達處所：_____

相對人：○○○（嚴重病人）

戶籍地：_____

住：☐同上

☐其他：_____

性別：☐男 ☐女 ☐其他

☐身分證 ☐_____國護照 ☐居留證 ☐其他

證號：_____

出生日期：_____年_____月_____日

電話：_____

保護人：○○○

☐未選定

☐公設保護人（所屬機關（構）、法人或團體）：_____

與相對人之關係：_____

住：_____

☐身分證 ☐_____國護照 ☐居留證 ☐其他

證號：_____

電話：_____

為聲請繼續強制住院事：

聲請事項

請准予對○○○（相對人姓名）為繼續強制住院之裁定。

事實及理由

一、相對人前於民國_____年_____月_____日經中央主管機關精神疾病強

制鑑定、強制社區治療審查會許可強制住院，強制住院日期自____年____月____日起（附件2：審查會許可強制住院之證明文件）。

二、相對人目前仍為嚴重病人（附件3：精神疾病嚴重病人診斷證明書），其罹患之精神疾病為：_____（病名），且指定精神醫療機構認有繼續強制住院之必要。

三、綜上，爰依精神衛生法第88條第1項規定，聲請准予對相對人繼續強制住院之裁定，併檢附☐精神疾病嚴重病人基本資料及通報表（附件4）、嚴重病人保護人之意見（附件5）、嚴重病人之意見（附件6）、☐嚴重病人相關病歷資料（證物1）、☐其他足以證明相對人有繼續強制住院必要之證物（請說明）：_____

四、附件及證物名稱（請勾選確認）：

☐附件1：委任書（必備）

☐附件2：審查會許可強制住院之證明文件。（必備）

☐附件3：精神疾病嚴重病人診斷證明書（必備）

☐附件4：精神疾病嚴重病人基本資料及通報表

☐附件5：嚴重病人保護人之意見

☐附件6：嚴重病人之意見

☐證物1：嚴重病人相關病歷資料

☐其他：_____

此 致

臺灣○○○○地方法院（少年及家事法院）家事庭 公鑒

中 華 民 國 年 月 日

法院書狀參考範例

具 狀 人

(簽名蓋章)

法定代理人

(簽名蓋章)

撰 狀 人

(簽名蓋章)

嚴重病人保護安置事件委任書

承辦股別： 股（☐尚未分案）

案 號： 年度 字第 號（☐尚未分案）

（若案件尚未繫屬法院，請勾選尚未分案；如已繫屬法院或已知案號，請填寫股別及案號）

委 任 人：○○○○（指定精神醫療機構）

設：☐同聲請狀

☐其他：_____

法定代理人：○○○

住：☐同聲請狀

☐其他：_____

送達代收人：○○○

送達處所：☐同聲請狀

☐其他：_____

受 任 人：○○○○○

住：☐同聲請狀

☐其他：_____

司法院電子訴訟文書服務平台帳號：_____

電話：_____

送達代收人：○○○

送達處所：☐同聲請狀

☐其他：_____

委任人因貴院_____年度_____字第_____號（若案件尚未繫屬法院，毋庸填寫案號；如已繫屬法院且已知案號，請填寫案號）_____事件，委任受任人為非訟代理人，☐並有☐但無民事訴訟法第70條第1項

但書所列各行為之特別代理權。依同法第69條第1項前段規定，提出委任書如上。

此 致

臺灣○○○○地方法院（少年及家事法院）家事庭 公鑒

委 任 人 (簽名蓋章)

法定代理人 (簽名蓋章)

受 任 人 (簽名蓋章)

中 華 民 國 年 月 日